

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5923/2541

นาย ปู่ ชุน สอน
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 368

ตามกรมธรรม์ประกันภัย ระบุข้อยกเว้นที่การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองว่า "2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัย เข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท" ดังนี้ ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องรับผิดชอบกล่าว ต้องตีความโดยเคร่งครัดว่า ย่อมหมายถึงเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางกายที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เสียชีวิต เพราะตามกรมธรรม์มี ข้อตกลงคุ้มครอง 6 ข้อ ข้อ 1. เสียชีวิต ข้อ 2. สูญเสียอวัยวะและสายตา ข้อ 3. ทุพพลภาพถาวร ข้อ 4. และข้อ 5. ทุพพลภาพชั่วคราว ข้อ 6. ค่ารักษาพยาบาลและ กรณีผู้เอาประกันภัยถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกายจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1 และข้อ 2 จะเป็น 250,000 บาท ข้อยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งถึงกรณีเสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรม กรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 256,250 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 250,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยรับประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามฟ้อง แต่
ไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 256,250 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 250,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยรับประกันชีวิตประเภท
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้จากนายอุทธรณ์ ชุนสอน ผู้เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 โดยโจทก์เป็นผู้รับประกันโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอา
ประกันภัยถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย จำเลยจะจ่ายเงินทดแทนจำนวน
250,000 บาท ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2537 ผู้เอาประกันภัยถูกนายบุญรอด ตรง
สายดี ทำร้าย โดยนายบุญรอดและผู้เอาประกันภัยสมัครใจทะเลาะวิวาทและทำร้าย
ร่างกายซึ่งกันและกัน เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยถึงแก่ความตายในวันที่ 15 ตุลาคม
2537 ศาลอาญานบุรีพิพากษาลงโทษนายบุญรอดในความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็น

เหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรกโจทก์
ทวงถามเงินทดแทนจากจำเลยแล้ว แต่จำเลยปฏิเสธ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีเพียงว่า มรณกรรมของผู้เอาประกันภัยนั้น ถือว่า
เป็นความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นใน
เวลาหรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทนั้นหรือไม่ ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 3 ด้าน
หลัง ระบุข้อยกเว้นที่การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองว่า
"2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นใน
เวลาต่อไปนี้. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท" เห็นว่า ข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องรับผิดชอบกล่าวต้องตีความโดยเคร่งครัด
ว่า ย่อมหมายถึงเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทาง
กาย ที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เสียชีวิต เพราะตามกรมธรรม์มีข้อตกลงคุ้มครอง 6 ข้อ
ข้อ 1. เสียชีวิต ข้อ 2. สูญเสียอวัยวะและสายตา ข้อ 3. ทูพพลภาพถาวรข้อ 4. และ
ข้อ 5. ทูพพลภาพชั่วคราว ข้อ 6. ค่ารักษาพยาบาลและกรณีผู้เอาประกันภัยถูก
ฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกายจำนวนเงินเอาประกันภัยข้อ 1 และข้อ 2 จะ
เป็น 250,000 บาท ตามข้อยกเว้นความรับผิดชอบกล่าวไม่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งถึง
กรณีเสียชีวิตหรือถูกฆาตกรรมกรณีจึงไม่เข้าข้อยกเว้นการประกันภัยตามกรมธรรม์
ประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 2 ง. จำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน

(ระพีพร บรรจงศิลป-ประกาศ บุรพางกูร-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ